Gyulai Törvényszék
Az ügy száma:
15.Pf.25.656/2023/22. szám

A felperes:

A felperes képviselője:

Dr. Túri György ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Ifj. dr. Balázs István ügyvéd

A per tárgya:

házasság felbontása

Az elsőfokú bíróság és a határozat száma:

Békési Járásbíróság, 3.P.20.202/2022/30. szám

A fellebbezést benyújtó fél és a fellebbezés száma:

Felperes, 3.P.20.202/2022/32. szám

Í t é l e t

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti,

a fellebbezett – a felperest házastársi tartásban marasztaló – rendelkezését részben megváltoztatja azzal, hogy a felperes házastársi tartásdíj megfizetésére 2023. szeptember 30. napjáig köteles.

A törvényszék elrendeli a 2023. február 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig keletkezett 160.000 (százhatvanezer) forint hátralék havi 20.000 (húszezer) forintos részletekben történő teljesítését azzal, hogy az első részlet 2024. április 15. napján, a további részletek az ezt követő hónapok azonos napján esedékesek.

Bármely részlet elmulasztása esetén a hátralék egy összegben esedékessé válik.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Mindegyik fél viseli a saját fellebbezési perköltségét.

Kötelezi a felperest arra, hogy fizessen meg az államnak – az állami adó- és vámhatóság illetékbevételi számlájára – 9.600 (kilencezerhatszáz) forint fellebbezési illetéket az

esedékesség napjáig. Az illetékfizetési kötelezettség e határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

Megállapítja, hogy 9.600 forint (kilencezerhatszáz) forint fellebbezési illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] Az elsőfokú bíróság ítéletében a felek házasságát felbontotta. Megállapította, hogy a felek életközössége ... napjától ... napjáig állt fenn. Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 2023. február 1. napjától kezdődően minden hónap 10. napjáig előre esedékesen 20.000 forint házastársi tartást. Az alperes viszontkeresetét ezt meghaladóan elutasította. Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 45.240 forint perköltséget, az államnak 14.400 forint le nem rótt illetéket. Megállapította, hogy 50.400 forint illeték az állam terhén marad.

[2] Az elsőfokú bíróság tényként állapította meg, hogy a felperes a ... Zrt. alkalmazásában állt, a havi átlagos nettó jövedelme 294.087 forint volt. A felperes édesanyjával él egy háztartásban, édesapja a per folyamán elhunyt. A háztartási kiadásokhoz 100-120.000 forint körüli összeggel járul hozzá, ezen túlmenően havi kiadásait képezik: 5.000 forint telefonköltség, 8.000 forint televízió előfizetés, 2.500 forint kötelező biztosítás díja, 1.000 forint súlyadó, 15.000 forint gyógyszerköltség, 3.500 forint vitaminok. Havonta 15.000 forint körüli összeget költ ruházkodásra, életbiztosítása pedig havi 3.000 forintos kiadást jelent. Kétévente kell szemüveget cserélnie, mely havi szinten 2.500 forint körüli kiadást jelent, továbbá havi 40.000-60.000 forintot költ benzinre. Hozzávetőlegesen havi kiadásainak összege 197.500-237.500 forintot tesz ki. A felperes 60 éves, magas vérnyomás betegsége van, ízületi kopások miatti mozgásszervi betegségei okán fájdalomcsillapítót szed.

[3] Az alperes egyedül él a 264/860-ad részben tulajdonát képező ingatlanban. Az alperes ... napja óta rokkantsági ellátásban részesül. Az alperes a perrel érintett időszakban a ...Kft. alkalmazásában állt hónapig, a havi nettó átlagjövedelme 180.788 forint volt. 2023. február 1. napjától öregségi nyugdíjas, a nyugdíjának a havi nettó összege: 122.460 forint. Az alperes havi kiadásai a következők: villanyszámla 9.000 forint, vízszámla 5.000 forint, gázpalack 15.370 forint, telefonszámla 3.500 forint, lakásbiztosítás 5.535 forint, temetési biztosítás 3.674 forint, a tv/internet előfizetési díja 9.110 forint, gyógyszerei 30-35.000,- forint. Az ingatlan fűtését fával oldja mely, melynek havi költsége 33.330 forint. Az alperes napi rendszereséggel dohányzik, havi 10-20.000 forintot költ dohánytermékre. Az alperes bipoláris affektív zavarban, egyéb kevert szorongásos zavarban, agykárosodás, diszfunkció és szervi baj okozta mentális zavarban, kevert disszociatív (konverziós) zavarban, nem-insulin-dependens cukorbetegségben, annak szövődményeiben, Retinopathia diabetica,

Hypothyreosis, térdizületi arthrosis, valamint magasvérnyomás betegségekben szenved. Az alperes egészségi állapota 37%-os, egészségkárosodásának mértéke 63%.

[4] A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság az alperessel kötött házasságát bontsa fel a házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül és állapítsa meg az életközösség időtartamát. Az utolsó közös lakóhely használata körében egyezséget kívánt kötni az alperessel, házastársi tartásdíj iránti igénye nem volt.

[5] Az alperes ellenkérelmében nem ellenezte a házasság felbontását, az életközösség kezdő időpontját a felperestől eltérő időpontban kérte megállapítani. Viszontkeresettel kérte a felperes házastársi tartásdíjban történő marasztalását 2022. május 1. napjától kezdődően havi 60.000 forintban. Előadta, hogy 2023. évben nyugdíjba vonult, egészségi állapotánál fogva eddigi munkahelyét nem tudja megtartani, máshol elhelyezkedni sem tud.

[6] A felperes a viszontkereset elutasítását kérte, mert saját kiadásai mellett az alperes eltartása esetén megélhetése veszélybe kerül, neki is vannak egészségügyi problémái. Emellett az alperes önmaga eltartásához elegendő jövedelemmel rendelkezik, ingatlan tulajdona is van. A magasabb életkor önmagában nem ad alapot a tartásra, a betegségei is már a házasságkötés előtt megvoltak. Az alperes dohányzik, amely jelentős költséggel jár.

[7] Az elsőfokú bíróság ítéletében – a házastársi tartás körében - hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:24 § (1) és (2) bekezdésére, továbbá a 4:29 § (1) és (2) bekezdésére. Megállapította az alperes által előadott és a felperes által nem vitatott kiadásokra és egészségi állapotra figyelemmel, hogy az alperes a tartásra rászorul. Az alperes nyugdíjának havi nettó összege a rendszeres havi kiadások fedezésére csak az étkezés, tisztálkodás, ruházkodás figyelmen kívül hagyásával elégséges. Az alperes nemcsak előrehaladott korú, hanem több betegségben is szenved, egészségkárosodása jelentős mértékű. Az alperes rászorultsága önhibáján kívül állt elő, mert az alperestől koránál és legfőképpen egészségi állapotánál fogva nem várható el, hogy munkát vállaljon. Nem értékelhető önhibaként az, ha a házastárs más hasznosítható vagyontárgy hiányában az általa lakott ingatlant nem hasznosítja. A felperest a tartásra képesnek ítélte. A felperes ugyan édesanyjával él, őt támogatja, azonban a volt házastárs a szülőt a tartási jogosultság sorrendjében megelőzi. A tartás összegszerűségének megállapításánál az alperes indokolt szükségleteiből indult ki, amelyből a televíziókészülék havi törlesztőrészletének összegét és a dohányzásra fordított összeget kivette. Az alperes anyagi helyzetét vizsgálva azonban csak 2023. februárjától, az alperes nyugdíjba vonulásától ítélte azt olyannak, amely a házastársi tartást megalapozza. Úgy ítélte meg, hogy havi 20.000 forint az alperes nyugdíjának 16%-os kiegészítését eredményezi, amelynek segítségével az alperes megélhetése biztosított.

[8] Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést. A fellebbezésében kérte, hogy a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét változtassa meg és a viszontkeresetet utasítsa el. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítás eredményeként megállapított tényállásból helytelen következtetést vont le. Vitatta az elsőfokú bíróságnak az alperesnél a rászorultság kialakulásában az önhiba hiányára vonatkozó megállapítását. Az elsőfokú bíróságnak az alperes terhére kellett volna értékelnie, hogy saját bevallása szerint is havi rendszerességgel 10-20.000 forintot költ cigarettára. Nem létezik olyan egészségügyi probléma, betegség, amire jó hatással lenne a dohányzás. A nem jelentéktelen mértékű, hosszú ideig tartó dohányzás hozzájárult, illetve rontott az alperes egészségügyi helyzetén. Ezen kívül új tényként hivatkozott arra, hogy a felperes édesapja elhalálozott és a törvényes örökösök az örökhagyó halálát követően megállapodtak egymással abban, hogy a felperes magához váltja a testvére örökléssel érintett tulajdoni hányadát annak érdekében, hogy véglegesen megoldott legyen a lakhatása. A felperes időközben hozzálátott a tanyás ingatlan felújításához és a megváltási árat is havonta törleszti 40.000 forintban. Ezek a körülmények az elsőfokú bíróság

eljárásának lezárását követően keletkeztek és ezek alapján kedvezőbb döntés születhet a felperesre nézve.

[9] A felperes a másodfokú eljárásban előadta továbbá azt is, hogy korábbi munkaviszonya rokkantsága miatt megszűnt. A ...Vármegyei Kormányhivatal 2023. október 4. napjától rokkantellátást állapított meg a részére, amelynek a havi összege 58.440 forint. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy megállapítható legyen az alperes részére házastársi tartás.

[10] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. Kifejtette, hogy a dohányzás az alperesnél fennálló és gyógyíthatatlan bipoláris affektív zavarra, a gerincsérvre, valamint a mindkét lábában beültetett térdprotézisre egyáltalán nincs kihatással. Az alperes rokkantsága önmagában megalapozza az önhibán kívüliséget, nem várható el tőle a koránál és igazolt egészségi állapotánál fogva, hogy saját tartását biztosító kereső tevékenységet folytasson. Az alperes egész életében, amíg tudott, munkahelyen és emellett a felperesi gazdaságban is dolgozott. Az alperes vagyoni és egészségi állapotában változás nem következett be és ez a jövőben sem várható. A felperes már az elsőfokú eljárás során is arra törekedett, hogy anyagi helyzetét a valóságosnál rosszabb színben tüntesse fel. A felperes már az elsőfokú tárgyalás során is nyilatkozhatott volna arról, hogy lakhatásának biztosítása miatt kiadásai merülhetnek fel vagy, hogy ingatlanfelújítást tervez. Kétségesnek ítélte a felperesi családon belül kézzel írt irat tartalmának valódiságát. A becsatolt megállapodás és számlák utólagos bizonyításnak minősülnek, amely a másodfokú eljárásban nem megengedett.

[11] A felperes megfelelő vagyonnal is rendelkezik ahhoz, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított csekély mértékű házastársi tartást az alperes részére megfizesse, annak ellenére is, hogy időközben rokkantellátásra vált jogosulttá. Az elsőfokú eljárásban a felperesi jövedelemigazolások önmagukban is alátámasztották a felperes teljesítőképességét, így további bizonyításra nem volt szükség. Ezen új körülmény miatt a felperes teljesítőképességét részletesen fel kell tárni. A rokkantellátásának összegéhez hozzá kell számolni egyéb jövedelmeit, a meglévő ingó- és ingatlanvagyonát, az azok hasznosításából befolyó jövedelmeket és egyéb megtakarításokat is. Kérte, hogy a törvényszék keresse meg a munkáltatót a felperes munkaviszonyának a megszűnésére vonatkozó igazolás végett; az adóhivatalt annak bizonyítása érdekében, hogy a felperes után egyéb munkáltató járulékot fizet-e; az illetékes földhivatalt, hogy a felperesnek az ingatlan-nyilvántartás szerint hány ingatlanilletőség képezi a tulajdonát, a földhasználati nyilvántartás szerint mekkora terület van a használatában, illetve, hogy a gépjármű-nyilvántartás adatai szerint a felperesnek hány személygépkocsi, egyéb jármű képezi a tulajdonát, a NÉBIH-et, hogy a felperes milyen összetételű és számú állatállománnyal rendelkezik és a felperes számlavezető bankját arra vonatkozóan, hogy folyószámláján milyen összegű megtakarítás található.

[12] A felperes álláspontja szerint az alperes által kért adatok már az elsőfokú eljárásban is beszerezhetők lettek volna, miután ezt az alperes elmulasztotta, a fellebbezési eljárás során azokat jogszerűen nem pótolhatja.

[13] A fellebbezés részben alapos.

[14] A törvényszék mindenekelőtt rögzíti, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 370. §-ára figyelemmel a fellebbezési kérelem korlátaira tekintettel az elsőfokú bíróság ítéletének csak a fellebbezéssel támadott, a felperest házastársi tartásban marasztaló rendelkezését vizsgálta. Ebben a körben a törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást teljeskörűen lefolytatta, a tényállást helyesen állapította meg és az akkor ismert peradatokból levont jogi következtetése is helyes volt. A körülményeknek az időközben bekövetkezett változására tekintettel azonban az ítélet részbeni megváltoztatása vált indokolttá.

[15] A felperes a másodfokú eljárásban bejelentette, hogy 2023. október 4. napjától kezdődően a részére rokkantsági ellátás került megállapításra, jövedelme jelentősen csökkent és kérte ennek a változásnak a teljesítőképessége körében történő figyelembevételét. Csatolta az ellátás megállapításáról szóló határozatot. Az alperes a határozatban foglaltakat nem vitatta, azonban bizonyítani kívánta, hogy az alperes a kimutatott alacsonyabb jövedelem mellett is képes a saját tartásának veszélyeztetése nélkül az elsőfokú bíróság által megállapított házastársi tartást teljesíteni.

[16] Mindkét fél helyesen hivatkozott arra, hogy a másodfokú eljárásban az új tény állítása, illetve az utólagos bizonyítási indítvány előterjesztése korlátozott, fő szabály szerint erre nincsen lehetőség. A Pp. 373. § (2) bekezdése szerint új tény állítására csak akkor kerülhet sor, ha az új tény a fél önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztését követően jutott a fellebbező fél tudomására vagy következett be, feltéve, hogy az elbírálás esetén rá nézve kedvezőbb ítéletet eredményezhetett volna. A Pp. 373. § (3) bekezdése szerint pedig a fél akkor terjeszthet elő új bizonyítási indítványt, ha az a (2) bekezdés szerinti tény bizonyítására, vagy a keresete, ellenkérelme alapjául korábban hivatkozott tény bizonyítására szolgál, feltéve, hogy az önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztését követően jutott a tudomására vagy keletkezett.

[17] A törvényszék a felperes munkaviszonyának betegség miatti megszűnését, amely a másodfokú eljárás során következett be, olyan új ténynek minősítette, amely a másodfokú eljárásban vizsgálandó, az a fentiekben kifejtett eljárási szabályok szerint szabályosan előadottnak minősült. Ez az utólag bekövetkezett és a másodfokú eljárásban értékelésre alkalmasnak minősített tény azonban az alperesi oldalon ezzel egyidejűleg megnyitotta az ellenbizonyítás lehetőségét is a Pp. 373. § (3) bekezdése szerint, ezért a törvényszék az alperes által indítványozott bizonyítást is lefolytatta, az ügyben tárgyalást tűzött ki és a feleket is meghallgatta. Ezek alapján a törvényszék az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az alábbiakkal egészíti ki:

[18] A felperes 2023. augusztus 8. napjától 2023. október 3. napjáig táppénzes állományban volt. A ...Zrt.-nél a munkaviszonya 2023. október 3. napján megszűnt. Ezen és a következő napon a táppénz mellett 99.575 forint, 106.690 forint és 117.918 forint munkabér került kifizetésre a részére. A rokkantsági ellátásának az összege 58.440 forint volt, amely 2024. január 1. napjától 61.950 forintra emelkedett.

A felperes 2023. december 4. napjától a ... Kft. alkalmazásában áll heti 20 órában. A havi nettó jövedelme 145.275 forint. A tulajdonában és használatában földtulajdon nincsen. 2024. február 26. napjáig a NÉBIH-nél történő nyilvántartásba vétele ellenére ténylegesen szarvasmarha tenyésztésével nem foglalkozott.

A felperes bankszámláján 2023. október 31. napján 399.680 forint, 2023. november 30. napján 229.400 forint, 2023. december 31. napján 69.877 forint, 2024. január 31. napján 8.261 forint, 2024. február 29. napján 75.811 forint volt.

Az alperes nyugdíja 2024. január 1. napjától 129.500 forint.

[19] Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott arra rá, hogy a Ptk. 4:29. § (1) bekezdése szerint a felperes házastársi tartásban akkor marasztalható, ha a jogosult alperes a tartásra önhibáján kívül rászorul, magát nem képes eltartani és ezzel együtt a kötelezett felperes a tartás teljesítésére képes. A Ptk. 4:31. §-a szerint ugyanis nem köteles házastársát eltartani az, aki a saját szükséges tartását veszélyeztetné.

[20] A törvényszék egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy az alperes oldalán a házastársi tartásdíj alapjául szolgáló objektív és szubjektív rászorultság megállapítható. {[26]-[31] bekezdés}. Az alperes öregségi nyugdíja alacsony összegű, amely

létfenntartására nem elegendő. Az alperes olyan hasznosítható vagyontárggyal sem rendelkezik, amellyel jövedelmét ki tudná egészíteni. Nem volt vitatott az sem, hogy az alperesnek a munkaképességére kiható számtalan megbetegedése van, amelyek miatt tőle további jövedelemszerző tevékenység folytatása sem elvárható. Betegségeinek megléte és az alperes dohányzása között sem állapítható meg olyan közvetlen összefüggés, különösen az alperesnek a gyógyíthatatlan bipoláris affektív zavarára, a gerincsérvre, a mindkét lábába beültetett térdprotézisekre is figyelemmel, amely a betegség kialakulásában való önhibát támasztana alá.

[21] A felperes 2023. október 4. napjáig olyan munkaviszonnyal rendelkezett, amelyből jelentős jövedelemre tett szert, az elsőfokú bíróság által megállapított havi 20.000 forint tartásdíjat létfenntartásának veszélyeztetése nélkül volt képes teljesíteni. A felperesnek az elsőfokú eljárás során a lakhatása megoldott volt, az nem járt többletköltséggel.

[22] Az, hogy a felperes az ítélet meghozatala után ingatlanrész vásárlását határozta el, nem volt olyan új tény, amelyet a másodfokú eljárásban vizsgálni kellett volna, figyelemmel a fentebb már idézett Pp. 373. § (2) bekezdésére. Az utóbb vállalt vételárrészletek, a megtakarítás ingatlanba történő befektetése a felperes teljesítőképességét nem érintik. Ez éppen arra mutat rá, hogy a felperesnek volt olyan bevétele, amelyet létfenntartásának biztosítása mellett nélkülözni tudott.

[23] 2023 októberét követően azonban a felperesnek a korábbi jelentős munkabérrel járó munkaviszonya megszűnt, az ezt követő két hónapban csak rokkantellátás került a részére folyósításra. 2023 decemberétől kezdődően heti 20 órás munkakörben helyezkedett el, az ott kapott nettó munkabére kb. 145.000 forint. A rokkantellátásnak és a munkabérnek az együttes összege, továbbá az alperes által fellebbezéssel nem vitatott felperesi kiadások és költségek (havi 197.500-237.500 forint) mellett már nem állapítható meg az, hogy a felperes nem a saját szükséges tartása rovására nyújtana az alperesnek házastársi tartást. A másodfokú eljárásban lefolytatott bizonyítási eljárás nem támasztott alá a felperes oldalán a házastársi tartás megállapításához alapot nyújtó egyéb vagyont, jövedelmet sem.

[24] A törvényszék a Pp. 369. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti felülbírálati jogkörében eljárva úgy ítélte meg, hogy 2023. október 1. napjától kezdődően a házastársi tartás megállapításához szükséges konjunktív feltételek egyike, a felperes teljesítőképessége hiányzik, ezért a felperes által az alperesnek fizetendő házastársi tartást csak 2023. szeptember 30. napjáig látta megállapíthatónak. A törvényszék erre figyelemmel a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, az ezt megelőző időszakra vonatkozó rendelkezését helybenhagyta.

[25] 2023. február 1. napjától szeptember 30. napjáig 8x20.000 forint hátralék merült fel, amelynek teljesítését a törvényszék 2024. április 15. napjától kezdődően havi 20.000 forintos részletekben rendelte el a kötelezettség természetére figyelemmel a Pp. 344. § (2) bekezdése alapján.

[26] Az ítélet részbeni megváltoztatása az elsőfokú eljárásban a pernyertesség és következésképp a perköltség viselésének arányát nem érintette, annak megváltoztatása nem volt indokolt.

[27] A fellebbezési eljárásban a törvényszék a pernyertesség arányát 50-50%-ban állapította meg, így mindegyik fél viseli a saját költségét, míg az ügy tárgyi költségfeljegyzési jogára tekintettel le nem rótt illetéket a felek között ilyen arányban megosztotta figyelemmel a Pp. 101. § (1) bekezdésére és a 102. § (1) bekezdésére. Az alperes személyes költségmentessége folytán a reá eső illeték az állam terhén marad a Pp. 102. § (6) bekezdése alapján.

[28] A törvényszék az illeték megfizetésének rendjét az Itv. 78. § (4) bekezdése és a 30/2017. (XII.27.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján írta elő.

[29] A törvényszék tájékoztatja a felperest, hogy az illetéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10032000-01070044-09060018. számú illetékbevételi számlájára kell megfizetni, az illeték megfizetése során közleményként fel kell tüntetni a Gyulai Törvényszék megnevezését, a határozat számát: 15.Pkf.25.656/2023/22. szám és a felperes adóazonosító számát.

G y u l a, 2024. március 12.

Dr. Zámbori Tibor s.k. Dr. Czepó Katalin s.k. Dr. Nagy Attila György s.k.
a tanács elnöke előadó bíró bíró

A kiadmány hiteléül:
tisztviselő